

A阶段独立判断材料

本材料仅包含问题、系统输出和审核时可见来源。未包含标准答案草案、必需得分点、自动门禁结果或任何专家结论。请先独立判断并锁定A阶段审核表。

题号	TQ03_ROBBERY_ELEMENTS
题目	抢劫罪基本构成
模型	deepseek-v4-flash
Provider	primary
任务路由	learning_support
运行时间	2026-08-28T16:17:02.490918+00:00
Suite SHA-256	3b5f896c63fb6e20 7c59c5039876c8f3 5d6a823eeeb36ba7 b2b0dc73c71180c2
法源manifest SHA-256	78360315a0e3b29f 1c34bceeb3ccfde7 ee75aa8b16c56efe 3a8f20701f0e76d7

一、问题

行为人以非法占有为目的，当场持刀威胁被害人并取得价值很低的财物。能否仅因财物价值低就否定抢劫罪？请列出基本判断步骤并引用法条。

二、系统输出

回答

不能仅因财物价值低就否定抢劫罪。抢劫罪的成立以暴力、胁迫等手段和非法占有目的为核心，刑法条文并未将财物价值大小作为构成要件。

推理步骤

- 第一步：确认行为人是否具有非法占有目的。
- 第二步：确认行为人是否当场实施了暴力、胁迫或者其他方法。
- 第三步：确认取财行为与暴力、胁迫手段之间具有当场性、直接关联性。
- 第四步：综合上述要素判断是否符合抢劫罪基本构成；财物价值低不属于否定抢劫罪的理由。

结论

行为人以非法占有为目的，当场持刀威胁被害人并取得价值很低的财物，仍可能构成抢劫罪；财物价值低不影响抢劫罪的成立。

不确定性/限定语

提供的指导案例内容与抢劫罪构成无关，未予采用。知识卡未直接说明财物价值低是否影响定罪，但刑法条文未将数额作为抢劫罪构成要件，故结论基于法条无数额门槛这一事实。

系统引用

1. 抢劫罪的基本构成 课程口径

依据暴力、胁迫等手段与非法占有目的识别抢劫罪基本构成 结合非法占有目的、暴力胁迫等手段、当场性和取财行为判断抢劫罪基本构成。

2. 中华人民共和国刑法 第二百六十三条

以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：

- (一) 入户抢劫的；
- (二) 在公共交通工具上抢劫的；
- (三) 抢劫银行或者其他金融机构的；
- (四) 多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
- (五) 抢劫致人重伤、死亡的；
- (六) 冒充军警人员抢劫的；
- (七) 持枪抢劫的；
- (八) 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

三、审核时可见来源

来源 01

来源	抢劫罪的基本构成 课程口径
类型/权威	teacher_gated_knowledge_card / 本科刑法试点知识卡
版本	dacec9ac2ac9d2ef855f0c8cb8b46ed1826e6cf0b771a4b39be8cf11d2c44587
来源URL	本地受治理课程材料

审核原文

依据暴力、胁迫等手段与非法占有目的识别抢劫罪基本构成 结合非法占有目的、暴力胁迫等手段、当场性和取财行为判断抢劫罪基本构成。

来源 02

来源	中华人民共和国刑法 第二百六十三条
类型/权威	法律条文 / 法律
版本	npc-flk-2026-02-26-xingfa-amendment-12
来源URL	https://flk.npc.gov.cn/
来源SHA-256	42ab93f764e3dd0c 0f2479db94f5e6e4 b73455317cc5dfc2 ad47e003fc005875

审核原文

以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：

- (一) 入户抢劫的；
- (二) 在公共交通工具上抢劫的；
- (三) 抢劫银行或者其他金融机构的；
- (四) 多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
- (五) 抢劫致人重伤、死亡的；
- (六) 冒充军警人员抢劫的；
- (七) 持枪抢劫的；
- (八) 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

来源 03

来源	指导案例14号：董某某、宋某某抢劫案 CLI.C.1181156
类型/权威	guiding_case_point / 最高人民法院
版本	03c48567aee0ae80ec47d5169bebf5d9033cd3f61db5aa2b7e74c99f4c6c7e1f
来源URL	https://www.pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f3c7372a2b9f8389df6d57579b3a2ac3a2bdfb.html
来源SHA-256	bb81033074de77cb e170a258baa30742 8db6ee1e9e8ed72d 5d3eb231cd2fe6ed

审核原文

对判处管制或者宣告缓刑的未成年被告人，可以根据犯罪具体情况以及禁止事项与所犯罪行的关联程度适用禁止令；未成年人因上网诱发犯罪的，可以禁止其在一定期限内进入网吧等特定场所。

A阶段审核提醒

请评价法律结论、规则完整性、来源有效性、事实-规则涵摄、争议边界与误导风险。不要打开B阶段压缩包；完成后签名并记录A阶段表文件SHA-256。